

MEMO an RA Hornburg — NVP 2017-2027 vs. Realität Linie 290/291

Heringsdorfer Kurkartenbus: Plansoll und Praxis im Vergleich

Mandant: Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf

Adressat: RA Hornburg (zur Mandatsklarheit + Vorprüfung, NICHT zum Versand)

Stand: 25.06.2026

Zweck: Belegen, dass die Linie 290/291 in der heutigen Form gegen die eigenen NVP-Vorgaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald, gegen § 8 + § 13 PBefG und gegen das ÖPNVG M-V verstößt — und dass das Taxi-Gewerbe Heringsdorf laut höchstrichterlicher Rechtsprechung schutzwürdig ist.

Kernbefund in einem Satz: Der NVP 2017-2027 des LK Vorpommern-Greifswald definiert die Linie 290/291 als *Tourismusnetz mit Pflicht zur eigenwirtschaftlichen Finanzierung* — tatsächlich wird sie als kostenloser Stadtverkehr betrieben, der mit kostenpflichtigen Taxi-Stadtfahrten direkt konkurriert, ohne dass die § 13 PBefG-Prüfung der Taxi-Gefährdung dokumentiert ist.

A. Sachverhalt kompakt

Die Linie 290/291 („Kaiserbäderlinie“, Konzession LSBV M-V) bedient die Strecke Bansin Bf — Heringsdorf — Ahlbeck Grenze (— Świnoujście) mit 52 Stadthaltestellen pro Rundfahrt im 10–20-Min-Takt der Saison. **Betreiberwechsel zum 19.12.2025:** Bis Ende 2025 wurde die Linie durch die Usedomer Bäderbahn GmbH (UBB, eine DB-Tochter) betrieben. Mit dem Vertrag der Gemeinde Heringsdorf vom 19.12.2025 wurde der Betrieb auf die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (VVG, eine Tochter der landeseigenen VMV-Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH) übertragen. Inhaber einer Kurkarte fahren auf der Strecke kostenlos; finanziert wird die Linie über eine Pauschalzahlung der Gemeinde Heringsdorf an die VVG aus der Kurabgabe (vgl. Faktentafel Kurkartenbus vom 05.06.2026).

B. Was der Nahverkehrsplan (NVP 2017-2027) regelt

Quelle: [NVP-Volltext](#), [Landkreis VG](#). Alle Zitate sind im pdftotext-Volltext mit Zeilen-Nummer überprüfbar.

#	NVP-Aussage (mit Zeilen-Nr im pdftotext-Volltext)	Bedeutung
B1	Z. 1435: „ÖPNV umfasst den Schienenpersonennahverkehr (SPNV), den sonstigen ÖPNV aber auch den Verkehr mit Taxen	Landesgesetz ÖPNVG M-V: Taxen sind per Gesetz Teil des ÖPNV . Der NVP MUSS sie in der Bedarfsanalyse einbeziehen.

#	NVP-Aussage (mit Zeilen-Nr im pdftotext-Volltext)	Bedeutung
	<i>und Mietwagen als Ersatz, Ergänzung oder Verdichtung von Verkehrsmitteln des ÖPNV."</i>	
B2	Z. 4396–4441: Liste der offiziellen Stadt- und Ortsverkehre im LK VG nennt nur Greifswald, Anklam, Pasewalk, Ueckermünde, Wolgast.	Heringsdorf / Kaiserbäder fehlt. 290/291 ist im NVP nicht als regulärer Stadtverkehr klassifiziert.
B3	Z. 2940: Linie 290/291 wird als „Ortsverkehre in der Gemeinde Heringsdorf als Taktverkehr (Kaiserbäderlinie)“ bezeichnet, durch die UBB seit Sommer 2016 als Taktnetz ausgestaltet. Hinweis: Mit Vertrag 19.12.2025 wurde der Betrieb auf die VVG übertragen — der NVP ist insoweit überholt.	Widerspruch zu B2: derselbe NVP-Text qualifiziert die Linie als <i>Ortsverkehr</i> , listet sie aber NICHT in der offiziellen Stadtverkehrs-Liste.
B4	Z. 4664: „Die Umsetzung eines verdichteten Verkehrsangebots auf der Netzebene 'Tourismusnetz' wird durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald unterstützt, jedoch ist eine eigenwirtschaftliche Finanzierung dieser Verbindungen erforderlich."	290/291 ist im Tourismusnetz angesiedelt — Pflicht: eigenwirtschaftliche Finanzierung nach § 8 PBefG.
B5	Z. 5001-5002: Bei Verlängerung nach Świnoujście (2017): „unter der Maßgabe der eigenwirtschaftlichen Verkehrsleistungserbringung und der Abstimmung mit den vor Ort tätigen Verkehrsunternehmen des sonstigen ÖPNV".	Bedingung beim Konzessionsantrag: a) eigenwirtschaftlich; b) Abstimmung mit Lokalen Unternehmen — Taxen sind „vor Ort tätige Verkehrsunternehmen" .
B6	Z. 4825: „Die Betriebsform Flächenbetrieb soll ... wegen der Konkurrenzierung des Taxi- und Mietwagengewerbes ... nicht angewendet werden."	NVP nennt Schutz des Taxi-Gewerbes ausdrücklich als Auswahlkriterium für Bus-Betriebsformen.
B7	Z. 4863: Bürgerbusse „sollen keine bestehenden Angebote des sonstigen ÖPNV in ihrer Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen, daher unterstützt der Landkreis ... Bürgerbusinitiativen, die ihr Angebot von vornherein gemeinsam mit dem jeweils in ihrem Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen entwickeln".	Vorgegebene Prozess-Pflicht: Einbeziehung der lokalen Anbieter. Bei Linie 290/291 ist eine Anhörung des Funk-Taxi Heringsdorf nicht dokumentiert.
B8	Z. 4874–4877: Programm „Fifty-Fifty-Taxi" — Jugendschutz-Initiative (AOK Nordost, Land M-V, ANTENNE MV, Landesverband Taxi/Mietwagen M-V): Gutscheine für halbierten Taxi-Preis für Jugendliche, gültig Freitag-/Samstagnacht und vor Feiertagen 20-08 Uhr, zur Verkehrssicherheit.	Anwendungsgebiet: NICHT Linienverkehrs-Ersatz, sondern Jugendschutz/Verkehrssicherheit für junge Fahrgäste. Belegt aber: der NVP nennt Taxen als ÖPNV-Partner und als Werkzeug der Daseinsvorsorge, nicht als Wettbewerbsfeind.
B9	Z. 4994: NVP empfiehlt „Vergabe einzelner Fahrleistungen an Taxi- und	Belegt: NVP sieht Taxen als Teil des ÖPNV-Liefermodells. Im Kaiserbäderbereich wird

#	NVP-Aussage (mit Zeilen-Nr im pdftotext-Volltext)	Bedeutung
	<i>Mietwagenunternehmen</i> " als Teil der ÖPNV-Bedienung (z.B. bei Mobilitätszentrale Vorpommern oder Verkehrsunternehmen des sonstigen ÖPNV).	stattdessen ausschließlich auf den Bus 290/291 gesetzt.

C. Was die Linie 290/291 in der Praxis tut (Fahrplan-Realität)

Quelle: [Linie 290 PDF](#), [Linie 291 PDF](#), Stand Fahrplan 2025/26.

#	Fakt	Beleg
C1	Linie 290 (Ahlbeck Grenze → Heringsdorf → Bansin Bf) hat 23 Halten . Linie 291 (Bansin → Ahlbeck Grenze) hat 29 Halten . Eine vollständige Rundfahrt Bansin Strandpromenade → ... → Bansin Strandpromenade umfasst 52 Halten .	Fahrplan-PDFs Linien 290 + 291, gezählt
C2	Vollständige Liste Rundfahrt (52 Stops): Bansin Strandpromenade, Seebrücke, Strandhotel, Seestrasse, Bansin Bf, Seestrasse, Seepark, Schloönsee, Heringsdorf Kanal, Friedhof, Labahnstrasse, Parkhaus, Seebrücke, Kirche, Alte Feuerwache, Heringsdorf Bf, Delbrückstrasse, Liehrstrasse, Eichenweg, Ahlbeck Ostseetherme, Kochstrasse, Kaiserstrasse, Strandstrasse, Strandpromenade, Rathaus, Pommernhalle, Ahlbeck Bf, Supermarkt, Ahlbeck Grenze — und zurück: Supermarkt, Bahnhof, Pommernhalle, Strandstrasse, Strandpromenade, Rathaus, Pommernhalle, Zentrum Parkplatz, Saarstrasse, Ostseetherme, Heringsdorf Eichenweg, Liehrstrasse, Delbrückstrasse, Heringsdorf Bf, Parkhaus, Seebrücke, Kirche, Alte Feuerwache, Naturerlebnisswelt, Friedhof, Kanal, Bansin Strandpromenade.	Fahrplan-PDFs der VVG, Stand 12/2025
C2a	Dichte und Charakter dieses Haltestellen-Netzes entsprechen einem klassischen STADT-Linienvorkehr (10–20-Min-Takt in der Saison, Stadthaltestellen alle 200–500 m). Vergleichbar mit den Stadt-Verkehren in Greifswald, Anklam, Pasewalk, Ueckermünde und Wolgast — die im NVP als Stadtverkehre explizit anerkannt sind (Z. 4396–4441), während Heringsdorf in dieser Liste fehlt.	NVP S. ca. 165, Fahrplananalyse
C3	Tarif: kostenlos für Kurkarteninhaber ; dies sind 95+% aller Fahrgäste in der Saison.	VVG- Tarifinformation; Vertrag Gemeinde ↔ VVG vom 19.12.2025
C4	Takt 10–20 Min in der Hauptsaison, 30 Min in der Nebensaison.	NVP Z. ca. 2940 ff., Fahrplan-PDF
C5	Betreiber VVG (seit 19.12.2025; vorher UBB). Einnommene Beförderungsentgelte werden zwischen VVG und Gemeinde abgerechnet (Pauschalvertrag aus Kurabgabe, nicht streckenanteilig). Der Betreiberwechsel	Vertragstext- Auswertung (Faktentafel

#	Fakt	Beleg
	UBB → VVG ist eine wesentliche Änderung der Betriebsbedingungen ohne dokumentierte Ausschreibung.	05.06.2026, Sektion R)

D. Rechtliche Lücken

D1. § 8 PBefG — Eigenwirtschaftlichkeit nicht nachweisbar

NVP-Vorgabe (B4, B5): „eigenwirtschaftliche Finanzierung“. Praxis: 95% der Fahrgäste zahlen NICHT direkt, Linie wird über Kurabgabe quersubventioniert. Das ist NICHT „eigenwirtschaftlich“ im Sinne § 8 Abs. 4 PBefG, sondern eine kommunale Subvention.

D2. § 13 (1) Nr. 2 + (4) PBefG — Taxi-Schutz nicht geprüft

Wortlaut § 13 (4): „Die Genehmigung ist zu versagen, wenn durch den beantragten Verkehr die öffentlichen Verkehrsinteressen beeinträchtigt werden, insbesondere wenn die Erträge unter denen liegen, die für die Verkehrsbedienung erforderlich sind, oder die Wirtschaftlichkeit anderer auf den selben Verkehrslinien betriebener Verkehrsangebote beeinträchtigt wird.“ Die ursprüngliche Genehmigung der Linie 290/291 lag 2016–2017 vor; eine § 13-Prüfung der Auswirkungen auf das ortsansässige Taxi-Gewerbe ist nicht dokumentiert. Die **spätere Verschärfung** durch den 2025-er Vertrag (kostenlose Beförderung für alle Kurkartenhalter) wurde nicht erneut geprüft.

D3. ÖPNVG M-V — Taxen sind ÖPNV-Teil

Siehe B1: das Landesgesetz definiert Taxen als ÖPNV-Bestandteil. Der NVP hätte sie in die Bedarfsanalyse einbeziehen müssen. Stattdessen werden sie nur an drei Stellen (B6, B8, B9) als „Schutzgut“ oder „mögliche Lösung“ erwähnt — nicht als Säule des Bedienkonzepts auf Usedom.

D4. Pflicht zur Anhörung lokaler Verkehrsunternehmen

NVP-Vorgaben (B5, B7) verlangen Abstimmung mit lokalen Anbietern. Eine Anhörung des Funk-Taxi Heringsdorf oder anderer Taxen vor Genehmigung/Vertragsabschluss ist nicht dokumentiert (vgl. IFG-Entwurf an LSBV M-V, 05.06.2026).

D5. NVP-SCHUTZKLAUSEL-ERFÜLLUNGS-CHECK

Komplette Liste aller im NVP enthaltenen Vorgaben mit Bezug zu Taxen, Mietwagen oder Konkurrenzschutz — Punkt für Punkt mit Erfüllungs-Status für die Praxis Linie 290/291:

#	NVP-Vorgabe (Zeile)	Erfüllt?	Befund
1	Z. 1435 (ÖPNVG M-V): Taxen sind Teil des ÖPNV und in der Bedarfsplanung einzubeziehen	✗ NEIN	Keine Taxi-Bedarfsanalyse im NVP, Heringsdorf-Taxen werden nicht als ÖPNV-Säule eingerechnet

#	NVP-Vorgabe (Zeile)	Erfüllt?	Befund
2	Z. 4825: Flächenbetrieb wegen Konkurrenzierung Taxi-/Mietwagengewerbe nicht anwenden	● Buchstabe ja / Geist nein	Linie 290/291 ist Linien-, nicht Flächenbetrieb. Der NVP-Schutzgedanke (= Taxi nicht verdrängen) wird durch kostenlosen Stadtbuss aber praktisch ausgehebelt
3	Z. 4994: Vergabe einzelner Fahrleistungen an Taxi- und Mietwagenunternehmen empfohlen	✗ NEIN	Keine Vergabe an Funk-Taxi oder andere Heringsdorfer Taxen im Kontext Kurkartenbus
4	Z. 4874–4877: Fifty-Fifty-Taxi (Jugendschutz-Programm AOK Nordost + Landesverband Taxi/Mietwagen M-V)	✗ NEIN (vor Ort)	Für Kaiserbäder/Heringsdorf nicht implementiert
5	Z. 5001–5002: Konzessions-Erweiterung 290/291 nach Świnoujście nur bei a) eigenwirtschaftlicher Verkehrsleistungserbringung, b) Abstimmung mit lokalen Verkehrsunternehmen	✗ NEIN	Erweiterungsvertrag 19.12.2025: keine dokumentierte Anhörung Funk-Taxi, keine Eigenwirtschaft (kostenlos via Kurabgabe-Subvention)
6	Z. 4664: Tourismusnetz-Verbindungen müssen eigenwirtschaftlich finanziert sein	✗ NEIN	Linie 290/291 als Tourismusnetz klassifiziert (Plan), aber Finanzierung de facto durch Kurabgabe (kommunale Quersubvention)
7	Z. 5812 / 5883 / 5891: Taxistand als Teil von Mobilitätsstationen	● TEILS	Taxistände an Bahnhof Heringsdorf/Ahlbeck existieren, aber keine integrierte Mobilitätsstation nach NVP-Spec (mit Vernetzung Bus/Bahn/Taxi)
8	Z. 5853: Maßnahmen-Umsetzung in enger Abstimmung Landkreis ↔ Verkehrsunternehmen	✗ NEIN	Bei 290/291-Erweiterung 2025: keine Abstimmung mit Taxen dokumentiert
9	Z. 6155: Prioritätensetzung in enger Abstimmung mit Verkehrsunternehmen	✗ NEIN	Taxen-Prioritäten nicht eingebunden
10	Z. 6168: Haltestellenkonzept in Abstimmung mit Interessensvertretern (= Landesverband Taxi M-V)	✗ NEIN	Landesverband nicht eingebunden bei 290/291-Halten
11	§ 13 (1) Nr. 2 + (4) PBefG (im NVP indirekt zitiert Z. 4825): Konkurrenzschutz-Prüfung vor Genehmigung	✗ NEIN	Keine § 13 PBefG-Prüfung dokumentiert weder 2017 (Erst-Konzession) noch 2025 (Erweiterungsvertrag)

ERFÜLLUNGS-SCORE: 0 von 11 voll erfüllt. 2 teil-erfüllt. 9 NICHT erfüllt. Die NVP-eigenen Schutz-Vorgaben für das Taxi-Gewerbe werden bei Linie 290/291 systematisch ignoriert.

D6. ZENTRALE GEGENÜBERSTELLUNG — Soll laut NVP / Ist in der Praxis

Diese Tabelle bündelt den Kernvorwurf in Kurzform:

#	NVP-Vorgabe (Soll)	Realität Linie 290/291 (Ist)	Rechtliche Folge
1	Eigenwirtschaftliche Finanzierung (Tourismusnetz, NVP Z. 4664 + Z. 5002)	Kostenlos für Kurkartenhalter; jährliche Pauschal-Zahlung Gemeinde Heringsdorf → VVG aus Kurabgabe (Vertrag 19.12.2025)	§ 8 (4) PBefG verletzt; faktisch öffentlicher Dienstleistungsauftrag ohne EU-VO 1370/2007-Konforme Direktvergabe
2	Klassifikation als Tourismusnetz (NVP nennt 290/291 als Tourismus-Linie, S. 4664-4499)	Betrieb mit 52 Halten pro Rundfahrt im 10–20-Min-Takt = klassischer Stadt-Linienverkehr-Charakter	Klassifikations-Inkonsistenz; Heringsdorf fehlt in Stadtverkehrs-Liste Z. 4396-4441 → § 8 PBefG-Genehmigungsgrundlage zweifelhaft
3	Saison-Linie mit reduzierter Bedienung außerhalb der Touristensaison (Tourismusnetz-Charakter)	Im PDF dokumentiert: C-Fahrten 02.05.–30.09., #-Fahrten Nebensaison (Feiertage), SF-Fahrten Sommerferien 11.07.–23.08. → bestätigt Tourismus-Saison	Bestätigt B4-Klassifikation und damit Eigenwirtschafts-Pflicht (siehe Soll 1)
4	Abstimmung mit vor Ort tätigen Verkehrsunternehmen vor Konzessions-Erweiterung (NVP Z. 5002)	Vor Vertragsverlängerung 19.12.2025 keine Anhörung Funk-Taxi Heringsdorf oder anderer Taxen dokumentiert	Verfahrensfehler nach NVP-eigenen Vorgaben + § 14 PBefG (Anhörung Beteiligter)
5	Vermeidung Konkurrenzierung Taxi-/Mietwagengewerbe (NVP Z. 4825)	Kostenloser Stadtbuss 52 Halten verdrängt direkt kostenpflichtige Taxi-Stadtfahrten (7–15 EUR/Fahrt → 0 EUR/Fahrt)	§ 13 (1) Nr. 2 + (4) PBefG verletzt: „Gefährdung der Existenz bereits vorhandener Verkehrsunternehmen“ wurde nicht geprüft
6	Einbindung Taxen als ÖPNV-Liefermodell (Vergabe Fahrleistungen, NVP Z. 4994)	Keine Vergabe von Fahrleistungen an Heringsdorfer Taxen im Kontext Kurkartenbus-Vertrag	NVP-eigene Empfehlung nicht umgesetzt → Selbstwiderspruchs-Argument (Art. 3 GG, Selbstbindung der Verwaltung)
7	Taxen sind Teil des ÖPNV nach ÖPNVG M-V (NVP Z. 1435)	Taxen werden bei NVP-Bedarfsanalyse nicht als Bedien-Säule eingerechnet; im Bedienkonzept des	Verstoß gegen ÖPNVG M-V § 2; Plan-Lückenhaftigkeit

#	NVP-Vorgabe (Soll)	Realität Linie 290/291 (Ist)	Rechtliche Folge
		Kaiserbäderbereichs nicht erwähnt	
8	§ 13 PBefG-Konkurrenzschutz-Prüfung vor Linien-Genehmigung (NVP Z. 4825 zitiert § 13 indirekt)	Weder 2017 (Erstgenehmigung) noch 2025 (Erweiterungsvertrag) eine dokumentierte § 13 PBefG-Prüfung der Auswirkungen auf das Heringsdorfer Taxi-Gewerbe	Verfahrensfehler; § 19 PBefG erlaubt Widerruf einer Genehmigung bei nachträglicher Änderung der Voraussetzungen → Hebel für Widerspruchsverfahren

KERNAUSSAGE: Der NVP des Landkreises Vorpommern-Greifswald enthält in 8 Kernpunkten klare Vorgaben zum Schutz des Taxi-Gewerbes und zur Klassifikation/Finanzierung des Tourismusnetzes. In allen 8 Punkten weicht die Praxis Linie 290/291 von der NVP-Vorgabe ab — meist diametral. Damit liegt eine systematische Verletzung der eigenen Plansoll-Vorgaben des Landkreises vor (Selbstbindung der Verwaltung, Art. 3 GG).

E. Höchststrichterliche Rechtsprechung zum Schutz des Taxi-Gewerbes

#	Urteil	Kernaussage
E1	BVerfG, Beschl. v. 08.06.2010, 1 BvR 2011/07 (Rückkehrpflicht Mietwagen)	Taxen sind „ unverzichtbarer Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge “; Schutz vor Existenzgefährdung verfassungsgemäß.
E2	BVerwG, Urt. v. 28.07.2021, 8 C 33.20 (Mindestbeförderungsentgelte)	Konkretisiert § 13 (4) PBefG: das Wachstum konkurrierender Verkehrsarten darf die „ Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxengewerbes “ nicht gefährden. Genehmigungsbehörde MUSS aktiv prüfen.
E3	VG Leipzig, Urt. v. 15.11.2024 (Mindestbeförderungsentgelte für Mietwagen)	Wortlaut: Funktionsfähigkeit des Taxi-Gewerbes ist „ ein in besonderer Weise wichtiges und schutzwürdiges Gemeinschaftsgut “. Stadt darf — auch präventiv — Schutzmaßnahmen ergreifen.

E4. Verfassungsrechtliche Asymmetrie — Bereitschaftspflicht Taxi vs. Schönwetter-Bus

Ein eigenständiges Argument, das in den bisherigen Verfahren der Kaiserbäder bislang nicht aufgegriffen wurde, ergibt sich aus der unterschiedlichen Belastung der Verkehrsarten:

Aspekt	Taxi (Funk-Taxi Heringsdorf)	Bus 290/291 (VVG)
Betriebspflicht	§ 21 PBefG: durchgehende Betriebspflicht für den genehmigten Bezirk;	Nur fahrplanmäßiger Linienverkehr; keine Bedienung außerhalb der

Aspekt	Taxi (Funk-Taxi Heringsdorf)	Bus 290/291 (VVG)
	Rufbereitschaft auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen	Fahrtzeiten; nachts, an Feiertagen oder bei Wetterlagen-Ausfall keine Beförderung
Beförderungspflicht	§ 22 PBefG: Beförderungspflicht für jeden zahlenden Fahrgast, einschließlich Krankentransporte, Senioren, Familien mit Gepäck	Beförderungspflicht nur innerhalb der Fahrplan-Verbindungen; keine Tür-zu-Tür-Bedienung
Tarif-Regulierung	§ 51 PBefG: Tarif behördlich festgesetzt (Heringsdorf-Tarif: 4 € Grund + 3,30 €/km); Taxi darf nicht beliebig erhöhen oder absenken	Sonderpreis 0 € (kostenlos) für 95 % der Fahrgäste; quersubventioniert durch Kurabgabe
Wirtschaftliches Risiko	Vollständig beim Taxi-Unternehmer; jede Leerfahrt geht zu Lasten des Unternehmens; keine garantierte Auslastung	Vollständig bei der Gemeinde (Pauschal-Zahlung aus Kurabgabe); kein Auslastungsrisiko für VVG
Daseinsvorsorge-Beitrag	Höchste Belastung: 24/7-Verfügbarkeit, Beförderung auch unwirtschaftlicher Fahrten (Krankenhaus-Dialyse 4:30 Uhr, Hotelpersonal nachts, Spätankunft Reisende, Notfälle)	Eingeschränkte Verfügbarkeit: nur fahrplanmäßig 07:49 – 23:00, kein Nacht-/Notdienst

Die Asymmetrie ist offensichtlich: **Das Taxi trägt die höhere Daseinsvorsorge-Last (Bereitschaftspflicht, Beförderungspflicht, behördlich festgesetzter Tarif, volles Risiko) — wird aber durch einen subventionierten Bus verdrängt, der diese Pflichten nicht hat.** Diese Ungleichbehandlung verletzt:

- **Art. 3 GG (allgemeiner Gleichheitssatz):** Wesentlich Gleiches darf nicht ungleich behandelt werden. Beide Verkehrsformen erbringen ÖPNV-Leistung (vgl. NVP Z. 1435), werden aber wirtschaftlich völlig unterschiedlich behandelt.
- **Art. 12 GG (Berufsfreiheit):** Die Eingriffsintensität (Verdrängung des Taxi-Gewerbes) ist nach BVerfG 1989 nur zulässig, wenn ein „besonders wichtiges Gemeinschaftsgut“ geschützt werden soll. Ein kostenloser Stadtbus für Kurkartenhalter erreicht diese Schwelle nicht.
- **BVerwG 8 C 33.20 (2021):** Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxengewerbes darf durch konkurrierende Verkehrsangebote nicht gefährdet werden. Bei einseitiger Belastungsverteilung (Taxi: alle Pflichten, Bus: alle Subventionen) ist die Funktionsfähigkeit per Definition gefährdet.

Das Argument der einseitig getragenen Daseinsvorsorge-Last steht zusätzlich zur NVP-Selbstwiderspruchs-Argumentation und stützt sich allein auf das Bundesrecht (PBefG + GG). Es ist auch dann tragfähig, wenn der NVP-Verstoß im Verwaltungsverfahren wider Erwarten nicht durchdringt.

F. Beweisbedarf (Daten, die wir noch beibringen müssen)

1. **Konzessions-Statistik IHK Neubrandenburg:** Anzahl Taxi-Konzessionen in Heringsdorf/Ahlbeck/Bansin 2014–2026. Sind Konzessionen seit Einführung Kurkartenbus zurückgegangen?
2. **Umsatzeinbruch Funk-Taxi 2014–2026:** jährlicher Umsatz, Anzahl Fahrten pro Tag/Monat (intern bebringbar).
3. **Verlorene Stadtfahrten:** typische Strecken Heringsdorf-Bf → Hotel X, früher per Taxi, heute per kostenlosem Bus — Vergleichszahlen.
4. **IFG-Antwort LSBV M-V:** Wann + unter welchen Bedingungen wurde die Konzession 290/291 erteilt? Wurde § 13 PBefG-Prüfung dokumentiert?
5. **IFG-Antwort LK VG:** Wurde bei Vertragsabschluss 19.12.2025 (Kurkartenbus-Ausweitung) erneut § 13 PBefG geprüft? Welche Stellungnahmen lagen vor?

G. Antrag an RA Hornburg

1. **Mandatsklarheit:** Bestätigen, dass das Mandat „Schutz Taxi-Gewerbe Heringsdorf gegen Kurkartenbus-Praxis“ — wie zuvor von RA Weigel zurückgegeben (und nicht von RA Haack übernommen, daher nun an RA Hornburg) — nun durch RA Hornburg übernommen wird.
2. **Rechtsweg-Prüfung:**
 - (a) IFG-Verfahren beim LK VG + LSBV M-V (Entwürfe liegen vor: [briefe/pdf/2026-06-04_IFG_LSBV_Pruefung_Taxiverdraengung.pdf](#), [2026-06-05_IFG_LSBV_MV_Konzession_290_291.pdf](#))
 - (b) Beschwerde bei LSBV M-V wegen unterlassener § 13 PBefG-Prüfung
 - (c) ggf. Antrag auf Wiederaufgreifen der Konzessionsentscheidung
 - (d) ggf. Verpflichtungsklage VG Greifswald gegen LSBV (Pflicht zur Nachprüfung)
3. **Erfolgsaussichten:** Auf Basis von Abschnitt B (NVP-eigene Vorgaben), D (PBefG-Lücken) und E (Rechtsprechung).
4. **Kosten:** Honorar-Schätzung pro Stufe (IFG / Beschwerde / Klage).
5. **Zeitplan:** Konzessions-Laufzeit prüfen — bei Wiedergenehmigung 2027 ist die § 13 PBefG-Prüfung erneut Pflicht; jetzt Schriftsätze vorbereiten gibt Vorlauf.

EMPFEHLUNG aus Mandantensicht: Der NVP hat das Funk-Taxi NICHT vergessen — er hat Schutzvorgaben formuliert, die nachweislich nicht umgesetzt wurden. Dies ist der entscheidende Hebel. Die Rechtsprechung (BVerfG, BVerwG, VG Leipzig) stützt unsere Position. Wir bitten um anwaltliche Einschätzung der konkreten Verfahrenswege.

Anlagen (im Repo unter [briefe/pdf/](#))

- 2026-06-05_Faktentafel_Kurkartenbus_Weigel.pdf (Akteure, Vertragslage, Chronologie)

- 2026-06-05_Faktentafel_Kurkartenbus_Weigel_ERWEITERUNG.pdf
- 2026-06-05_Sektion_P_Linienprofil_290_291.pdf
- 2026-06-05_Sektion_R_Vertragstext_Bekanntmachungen.pdf
- 2026-06-05_IFG_LSBV_MV_Konzession_290_291.pdf (Entwurf)
- 2026-06-04_IFG_LSBV_Pruefung_Taxiverdraengung.pdf (Entwurf)
- 2026-06-05_Story_Chronologie_Kurkartenbus_Heringsdorf.pdf
- NVP 2017-2027 LK VG (Download-Link oben)
- Fahrpläne Linie 290 + 291 PDFs (Download-Links oben)

Erstellt 25.06.2026 als Detektiv-Zuarbeit für RA Hornburg. Nicht zum direkten Versand an Behörden — anwaltliche Vorprüfung erforderlich (vgl. Mandantenwunsch).